

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 □□국적 현지인 채용관련 근로계약서 개선

소 관 부 서 ○○○○지사

구 분 비정규 관리

내 용

○○○○지사는 「□□ 54MWp 태양광발전시스템 자재공급 및 엔지니어링 용역」 수행에 필요한 □□국적 현지인을 프로젝트 계약근로자로 채용하였다. 채용절차는 우리회사 「프로젝트 계약근로자 관리 지침서」를 적용하여 □□현지에서 □□국적 현지인과 근로계약서를 체결하였다.

○○○○지사는 □□국법상 외국법인으로 우리회사 「프로젝트 계약근로자 관리 지침서」에 있는 근로계약서와 ○○○○지사에서 별도로 작성한 근로계약서를 각각 작성하였다. □□국적 현지인과 근로계약서를 체결하기 전에 노동계약, 임금, 노동시간, 휴식, 휴일, 연차유급휴가, 고용의제 등 국내법상의 근로조건이 다르므로 □□국의 노동기준법상 최저기준에 위배되는지에 대한 법률 검토를 거치지 않았다.

이로 인해 체결된 근로계약서에는 임금, 연차휴가 또는 특별유급휴가에 대해 갑(한전KDN)의 취업규칙 및 취업규칙시행세칙을 따르도록 되어 있고 □□국 현지 관행상 대부분의 기업이 제공하는 복리후생 등이 □□국 노동기준법과 상이하게 운영되고 있다.

< □□ 노동조건 예시 >

- 계약기간 : 기간을 정하지 않는 것을 제외하고 3년을 넘는 기간으로 체결 금지
- 휴식 : 1일 6시간 초과 8시간 이내 45분, 8시간 초과시 1시간 이상
- 휴일 : 매주 적어도 1일 또는 4주간을 통하여 4일 이상 부여
- 휴가 : 6개월 이상 계속근무하고 전 노동일의 80% 이상 출근한 경우 연차 유급휴가를 부여(6개월 : 10일, 1년 6개월 : 11일, 2년 6개월 : 12일)
- 시간외 수당 : 법정노동시간(1일 8시간, 1주당 40시간) 초과시 25% 이상 할증 심야노동(오후 10시 ~ 오전 5시)시 25% 이상 할증 휴일노동(주 1일 또는 4주 4일의 법정휴일의 노동) 35% 이상 할증

조치할 사항

○○○○지사장은 □□국적 현지인과의 근로계약을 체결(신규 또는 재계약)하기 전에 □□국 노동기준법상의 법률검토를 거쳐 근로계약서 내용이 □□국 노동기준법상 최저기준에 위배되지 않도록 근로계약서를 개선하시기 바랍니다.(개선)